

1500010-23.2022.8.26.0220

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Claudia Aparecida de Araujo

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes , delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão e com delitos patrimoniais, tais como furto e roubos, não sendo incomum e rara a condenação de agentes diversos que atuem na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas". Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARATINGUETÁ

FORO DE GUARATINGUETÁ

VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280 - Portal das Colinas Guaratinguetá - SP CEP

12516-410 - Fone (12) 3125-4133 - e-mail: GuaratJec@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min.

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR VIRTUAL

Processo Digital nº:

1500010-23.2022.8.26.0220

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado -

3001071/2022 , 22299123 - 22299113 - 22299114 - 22299119 - 22299115 -03º D.P.

GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Autores do Fato:

ANDRÉ LUIS DA CUNHA SILVA e CRISTIAN RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 03 de outubro de 2022, às 14:00h, no ambiente virtual criado para a realização do ato, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Claudia Aparecida de Araujo, da(o) Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, do Foro de Guaratinguetá, Comarca de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, foi aberta a audiência preliminar, na forma telepresencial, nos termos dos Comunicados CG 284/2020 e 317/2020. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o Promotor de Justiça, Dr. Gilberto Cabett Júnior. Compareceram os autores dos fatos, Defensor Plantonista Dr. Bruno Ricardo de Campos, OAB/SP 245444. Iniciados os trabalhos, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que propunha a aplicação imediata de pena de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei n. 11.343/06. Os autores do fato ficam cientes de que, caso não aceitem a proposta poderão ser denunciados pelo Ministério Público. Consultados, aquiesceram autores do fato e defensor presentes. Pela MM. Juíza foi dito: "Vistos. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito a proposta formulada pelo Ministério Público, anuída pelos averiguados, acompanhados de defensor plantonista, nos termos do artigo 76, da Lei 9.099/95, tendo sido neste ato, os autores do fato devidamente advertido sobre os efeitos nocivos do uso das drogas, tomando expressa e efetiva ciência de que : O uso de drogas traz inequívocas consequências físicas, psicológicas, sociais e familiares, sendo conhecida causa de desenvolvimento de

doenças e diminuição da capacidade intelectual e sensorial, de destruição do convívio social e familiar e de envolvimento do usuário ou do dependente com a criminalidade. O uso de drogas, o vício e a dependência estão estritamente vinculados com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito equiparado a hediondo e sancionado com pena mínima de 5 anos de reclusão e com delitos patrimoniais, tais como furto e roubos, não sendo incomum e rara a condenação de agentes diversos que atuem na criminalidade exclusivamente para a manutenção do consumo de drogas". Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que: "Estando o autor do fato devidamente advertido dos efeitos nocivos do uso de entorpecentes, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANDRÉ LUIS DA CUNHA SILVA e CRISTIAN RIBEIRO DOS SANTOS SILVA com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei 9.099/95". A defesa renunciou aos prazos de recursos, com o que concordou o Ministério Público, o que também foi homologado pela MM. Juíza, deliberando, a seguir: "Publicada esta em audiência, registre e certifique-se. Após, arquivem-se os autos com as devidas anotações. Saem os presentes intimados". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ANA PAULA AYRES LEMES, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

A audiência foi gravada com recursos audiovisuais via aplicativo Microsoft Teams, cuja mídia será armazenada no sistema informatizado SAJ-PG5 em conformidade com os Comunicados 1350/2020 e 284/2020. Também será mantida uma cópia desse arquivo em cartório, ficando os presentes cientes da responsabilidade por eventual reprodução indevida do conteúdo das gravações. As partes e advogados que participaram da audiência ficam cientes de que o presente termo será assinado digitalmente apenas pela magistrada, prescindindo de assinaturas dos demais participantes do ato.